RECIBIDO
Día 04/08/2025 Hora 10:30

ORDENANZA Nº 8.220

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA

Art. 1º.- RATIFICASE en todas sus partes, el Convenio de Provisión de Servicios, Realización de Obra y Cesión de Uso con cargo, celebrado entre la **MUNICIPALIDAD DE VILLA MARIA**, representada por su Intendente, Sr. Eduardo Luis ACCASTELLO y el señor Secretario de Economía, Transformación Digital y Desarrollo Productivo, Cr. Guillermo PIECKENSTAINER, por una parte; y **VILLA MARIA CABLE NET S.A,** representada por su Apoderado, Sr. Damián Alcides VILLAR, D.N.I Nº 16.855.275, por la otra, de fecha 30 de mayo de dos mil veinticinco, que como Anexo I se adjunta a la presente.

Art. 2°. - Protocolícese, comuníquese, publíquese, dese al Registro y Boletín Municipal y archívese. –

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA A LOS TREINTA Y UN DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO.

Ab. JONATHAN N. GASCÓN
SECRETARIO HABILITADO
Concejo Deliberante

CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA

Ab. JUAN PABLO INGLESE
PRESIDENTE
Concejo Deliberante

CONVENIO DE PROVISIÓN DE SERVICIOS, REALIZACIÓN DE OBRA Y CESION DE USO CON CARGO

En la ciudad de Villa María, a los 30 días del mes de mayo de 2025, entre la **MUNICIPALIDAD DE VILLA MARIA**, representada en este acto por el Sr. Intendente Municipal EDUARDO L. ACCASTELLO, el Sr. Secretario de Economía, Transformación Digital y Desarrollo Productivo, Cr. Guillermo PIECKENSTAINER, en adelante la **"MUNICIPALIDAD"**, por una parte, y por la otra la razón social **VILLA MARIA CABLE NET S.A**, CUIT N° 30-71176500-6, representada por su Apoderado, Damián Alides VILLAR, D.N.I N° 16.855.275, en adelante **"CABLE NET"**, convienen en celebrar el presente convenio de cesión de uso con cargo, el que se regirá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA. ANTECEDENTES: 1) Con fecha 29 de Octubre de 2024, Cable Net S.A da inicio al Expediente Administrativo N° 88.387 , solicitando se le conceda la autorización para el uso de ductos subterráneos para el tendido de una red de fibra óptica FTTH en Barrio Ramón Carrillo, en la zona urbana de Villa María. Hace mención a que el pedido viene como complemento y mejora de oferta del solicitado el día 05 de Junio de 2020, a través del Exp. N° 77.210, letra "V". 2) Menciona que como contraprestación de los ductos subterráneos esta dispuesto a pagar el canon correspondiente que se estipule por dicho alquiler. Además pone a disposición para beneficio de los vecinos de la ciudad, la posibilidad del acceso a veinticinco (25) conexiones gratuitas de servicio de acceso a internet para distintas dependencias municipales y treinta (30) gratuitas para familias de escasos recursos. 3) La Coordinación de Redes, informa a fs. 14/17 del Expediente de referencia, que se dispone de una red de tritubo tipo PEAD de 3 x 40mm, cuya longitud total es de 9.580 metros lineales, cubriendo un total de 29 manzanas y 516 lotes. Los mismos se encuentran soterrados a 590 mm del nivel de las veredas, a una distancia que puede variar entre 600 y 800 mm de la línea municipal. Existen 102 cámaras premoldeadas de hormigón de 500 x 500mm para registro, paso y derivación, que se ubican en los vértices de cada manzana. Y 256 cámaras premoldeadas de hormigón de 300x300 mm, para acometida en cada uno de los lotes. Toda la mencionada infraestructura se encuentra conectada conformando una red de cañería destinada a prestar servicios en señales débiles. Acompaña la planimetría respectiva. 4) La Secretaría de Economía, Transformación Digital y Desarrollo Productivo, informa a fs 18/21

Cr. Pieckenstainer
Guillermo A.
SECRETARIO DE ECONOMÍA, TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DESARROLLO PRODUCTIVO

EDUARDO LUIS ACCASTELLO
Intendente Municipal
Ciudad de Villa María

VILLA MARÍA CABLE NET. S.A.
DAMIAN ALIDES VILLAR
APODERADO

MUNICIPALIDAD DE VILLA MARÍA
COPIA FIEL
ASESORÍA LETRADA

MARCELA M. AMBROSINI
JEFE DE DESPACHO
Legajo N° 286
Municipalidad de Villa María

que el contribuyente Cable Net S.A, N° de Comercio 017459, no tiene deuda en relación a la tasa de comercio e industria y se encuentra correctamente encuadrado como contribuyente y como proveedor del estado municipal. 5) A fs. 22/24 del Exp. De referencia, el Apoderado de la razón social acompaña la Memoria Descriptiva del Proyecto de Internet y Televisión del Barrio Ramón Carrillo. 6) La Dirección de Participación Vecinal acompaña informe que da cuenta que la dependencia ha recibido y constatado reiterados reclamos de los vecinos de Barrio Ramón Carrillo, quienes manifiestan la urgente necesidad de contar con un servicio de conectividad de fibra óptica. Refiere que los mismos incluso han iniciado oportunamente un Expediente solicitando la provisión del servicio a través de la concesión de la referida infraestructura urbana. 7) La Subsecretaría de Ingresos Públicos acompaña informe a fs. 26 del Expte. De referencia mencionando que la empresa, a través de la cesión de la infraestructura urbana y en virtud de lo establecido en la Ordenanza Tarifaria N° 8.151, artículo 58 inc c), deberá abonar la suma de pesos quinientos cincuenta y dos mil ($552.000) mensuales. A su vez, como parte de la propuesta, teniendo en cuenta que el valor del "Combo Premium" de la empresa (correspondiente a Internet 100 Mbps y TV Premium Hd) la conexión gratuita a 25 dependencias municipales y a 30 familias de escasos recursos, ello representa un monto estimado de pesos dos millones doscientos cuarenta y siete mil trescientos ($2.247.300). Por otra parte, y por los potenciales ingresos adicionales que recibirá la empresa, se estima un incremento de la contribución que incide sobre la actividad comercial, industrial y de servicios. 8) La Asesoría Letrada, través de un dictamen, menciona que no ve obstáculo legal para que se concesione la infraestructura urbana contra el pago del canon estipulado en la Ordenanza tarifaria vigente.

SEGUNDA. OBJETO: por medio del presente, la MUNICIPALIDAD cede a CABLE NET S.A, por el término de DIEZ (10) años, a contar desde la ratificación del presente por parte del Concejo Deliberante, el uso exclusivo de la infraestructura urbana descripta en el punto 3) de los Antecedentes del presente convenio, a los fines y con los alcances expuestos en el Expediente N° 88.387, y en el presente Convenio. Dicho plazo puede prorrogarse por CUATRO (4) años, siempre que exista acuerdo expreso y por escrito entre las partes. Dicha prórroga deberá formalizarse mediante una adenda al presente convenio, suscrito por los representantes legales de ambas partes, con una antelación mínima de treinta (30) días a la fecha de vencimiento del convenio original.

Dr. Guillermo A.
SECRETARIO DE ECONOMÍA, TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y COMPETITIVIDAD

EDUARDO LUIS ACCABELLO
Intendente Municipal
Ciudad de Villa María

VILLA MARÍA CABLE NET S.A.
DAMIAN ALIDES VILLAR
APODERADO

MARCELO M. AMBROSINI
JEFE DE DESPACHO
Legajo N° 288

25/04/2015

TERCERA. CABLEADO: En virtud de la cesión de uso otorgada en la cláusula que antecede, CABLE NET queda facultado a efectuar el cableado subterráneo en los ductos existentes para fibra óptica, íntegramente realizados con la tecnología FTTH, con prestaciones de servicios de internet WiFi desde 100 hasta 600 Mbps, en los sistemas de transmisión de 2,4 Ghz y en 5 Ghz, y Televisión de Alta Definición HD. El cableado deberá ser realizado por personal idóneo, respetando las construcciones existentes, debiendo efectuar la razón social la limpieza de cámaras y ductos en caso de estar sucios u obstruidos, siempre en Coordinación para dichas tareas con el Departamento de Redes de la Municipalidad de Villa María.

CUARTA. PROHIBICIONES: Queda absolutamente prohibido a CABLE NET, en el espacio cedido en virtud del presente convenio:

a) Desarrollar cualquier tipo de tarea que no se encuentre directamente relacionada con la instalación, mantenimiento y operación de la red de fibra óptica FTTH, con prestaciones de servicios de internet y televisión, según lo establecido en la cláusula tercera.

b) Almacenar materiales o equipos que no sean necesarios para la prestación de los servicios objeto de este convenio.

c) Realizar cualquier tipo de construcción o modificación de la infraestructura existente sin la autorización previa y por escrito de la MUNICIPALIDAD.

d) Subarrendar o ceder el uso del espacio cedido a terceros, total o parcialmente, ya sea a título oneroso o gratuito.

e) Instalar publicidad o cartelería de cualquier tipo en la infraestructura cedida.

f) Realizar cualquier actividad que pueda afectar la seguridad o el funcionamiento de la infraestructura urbana o de los servicios públicos que se presten a través de la misma.

La presente enumeración de prohibiciones es meramente enunciativa y no taxativa, pudiendo la MUNICIPALIDAD establecer otras limitaciones o restricciones que considere necesarias para la correcta conservación y utilización de la infraestructura urbana, sin que estas restricciones alteren la posibilidad de la prestación del servicio descripto en el punto "a".

Dr. Federico Guillermo A.
SECRETARIO DE ECONOMÍA, TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DESARROLLO ESTRATÉGICO

EDUARDO LUIS ACCASTELLO
Intendente Municipal
Ciudad de Villa María

VILLA MARÍA CABLE NET. S.A.
DAMIAN ALIDES VILLAR
APODERADO

25/06/2025

MARCELA [illegible]
JEFE DE DESPACHO
Legajo N° 286
Municipalidad de Villa María

QUINTA. CARGO: Como contraprestación a lo estipulado en la Cláusula Segunda, CABLE NET se obliga a: **A)** Abonar a la Municipalidad el canon mensual estipulado en el Art. 58, inc. C) de la Ordenanza Tarifaria N° 8.151 o la que en un futuro la reemplace. **B)** Otorgar a favor del Municipio, de forma gratuita, veinticinco (25) conexiones de servicio de acceso a internet para distintas dependencias que la Municipalidad determine dentro del área de prestación de servicio de la empresa, durante toda la vigencia del presente contrato. Las mismas serán de 100 Mbps con servicio de TV Digital HD. **C)** Otorgar a favor de personas físicas y/o jurídicas que la Municipalidad determine, de forma gratuita, treinta (30) conexiones de servicio de acceso a internet, durante toda la vigencia del presente contrato. Las mismas serán de 100 Mbps, con servicio de TV Digital HD. **D)** Efectuar de forma gratuita la conexión de servicio de acceso a internet para el Hospital Regional Pasteur al punto de acceso al sitio. **E)** Efectuar de forma gratuita la conexión de servicio de acceso a internet para el CPF Barrio Ramón Carrillo al punto de acceso al sitio.

SEXTA. PAGO DEL CANON: CABLE NET deberá abonar el canon respectivo de forma mensual del 1 al 10 de cada mes, debiendo efectuar el pago a mes vencido. El inicio del pago de dicho canon será a partir del comienzo de la prestación del servicio en cada sector que habilite y comience a emitir el servicio a sus clientes, debiendo notificar tal circunstancia al Municipio. A tales fines, la Subsecretaría de Ingresos Públicos, o la que un futuro la remplace, le deberá informar el valor correspondiente al mes en curso, de acuerdo a la Ordenanza tarifaria vigente, y a emitir el recibo respectivo una vez hecho efectivo el pago.

En caso de que la razón social no efectúe el pago de dos (2) períodos consecutivos, la MUNICIPALIDAD quedará facultada a rescindir el presente convenio, a exigir la restitución de la infraestructura cedida en el plazo de TREINTA (30) días libre de todo tipo de material o elementos que pertenezca a CABLE NET, y a efectuar el reclamo de los daños y perjuicios ocasionados.

SEPTIMA. CERTIFICACIÓN: La Subsecretaría de Transformación Digital deberá comunicar, al domicilio electrónico constituido en este instrumento por CABLE NET, las dependencias y las personas físicas y/o jurídicas a las cuales se le deberán proveer las conexiones gratuitas contempladas en los puntos b) y c) de la Cláusula Quinta, respectivamente. CABLE NET deberá efectuar la conexión en el menor plazo posible desde

Dr. Piechentalner
Guillermo A.
Secretario de Economía, Transformación Digital y Gobierno

EDUARDO LUIS ACCASTELLO
Intendente Municipal
Ciudad de Villa María

VILLA MARIA CABLE NET S.R.L.
DAMIAN ALIDES VILLAR
APODERADO

25/04/2015
MARCELA M. ARBIGNI
Jefa de Despacho
Legajo N° 255

que la notificación fue efectuada, dependiendo de las condiciones de la instalación solicitada, no debiendo exceder el mismo de 30 días, salvo imposibilidad técnica para realizar dicha instalación. Todos los trabajos y la provisión de los materiales necesarios para dotar de conexión serán soportados por la empresa. La conexión será inspeccionada y certificada por personal de la referida dependencia municipal. En caso de incumplimiento o cumplimiento defectuoso por parte de CABLE NET, la MUNICIPALIDAD quedará facultada a rescindir el presente convenio, debiendo previamente intimar fehacientemente al íntegro cumplimiento de las prestaciones a su cargo.

OCTAVA. MODIFICACIÓN. LA MUNICIPALIDAD, a través de la Subsecretaría de Transformación Digital, o la que un futuro la remplace, podrá modificar las dependencias y/o las personas beneficiarias de las conexiones gratuitas contempladas en la Cláusula Séptima, una vez agotadas las mismas. En dicho caso los gastos que irrogue la nueva conexión (materiales y mano de obra) deberán ser abonados por la MUNICIPALIDAD a CABLE NET.

NOVENA. RESPONSABILIDAD: La MUNICIPALIDAD no será responsable por los daños y perjuicios que pudieran sufrir CABLE NET, sus dependientes o terceros, en el desarrollo de las tareas objeto de este convenio.

CABLE NET será responsable por los daños y perjuicios que pudieran sufrir la MUNICIPALIDAD, sus dependientes, terceros o usuarios, como consecuencia de la instalación, mantenimiento u operación de la red de fibra óptica, o de la prestación de los servicios de internet y televisión, incluyendo, pero no limitando a, los daños causados por interrupciones del servicio, fallas en la conexión o cualquier otro.

CABLE NET mantendrá indemne a la MUNICIPALIDAD ante cualquier reclamo o acción legal que se interponga en su contra como consecuencia de los daños y perjuicios mencionados en el párrafo anterior.

DECIMA. MANTENIMIENTO: CABLE NET se obliga a mantener la infraestructura urbana cedida en buen estado de conservación y limpieza, cargando con cualquier gasto necesario a tales efectos, y a respetar las ordenanzas y reglamentaciones sobre higiene urbana, cargando con todas las infracciones a las mismas, debiendo ser utilizado

Cr. Pablo Andrés Giménez A.
SECRETARIO DE EDUCACIÓN, TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y OTRAS ... PRODUCTIVAS

EDUARDO LUIS ACCASTELLO
Intendente Municipal
Ciudad de Villa María

VILLA MARÍA CABLE NET S.A.
DAMIAN ALIDES VILLAR
APODERADO

MUNICIPALIDAD DE VILLA MARÍA
ASESORÍA LETRADA

25/06/2025

MARCELA M. ...
JEFE DE DEPARTAMENTO
Legajo Nº 235
Municipalidad de Villa María

exclusivamente a los fines consignados en el Expediente Administrativo Nº 88.387, y el presente convenio.

DECIMA PRIMERA. ACCESO: LA MUNICIPALIDAD, a través de la Subsecretaría de Transformación Digital, se reserva el derecho de inspeccionar en todo momento la infraestructura urbana cedida a los efectos de comprobar el debido cumplimiento del presente contrato.

DECIMA SEGUNDA. CESION: Queda expresamente prohibido a CABLE NET S.A, ceder, total o parcialmente, el espacio otorgado por el presente contrato, ya sea a título oneroso o gratuito.

DECIMA TERCERA. RESCISION: El presente convenio se resolverá de pleno derecho, sin necesidad de declaración judicial previa, en caso de que cualquiera de las partes incumpla con cualquiera de las obligaciones a su cargo. En dicho caso, la parte incumplidora deberá indemnizar a la parte cumplidora por los daños y perjuicios que le haya causado el incumplimiento. La MUNICIPALIDAD podrá igualmente, de manera unilateral, rescindir de manera anticipada, debiendo indemnizar a CABLE NET por los daños que causare tal decisión.

DECIMA CUARTA. ADENDA: Considerando que la infraestructura urbana objeto de la presente cesión ha permanecido en desuso durante un tiempo prolongado, las partes reconocen la posibilidad de que algunos tramos de la misma se encuentren inutilizables o deteriorados. En caso de que CABLE NET, durante la ejecución de los trabajos de instalación de la red de fibra óptica, constate la existencia de tramos de la infraestructura que no sean aptos para su uso, deberá notificar de inmediato a la MUNICIPALIDAD, detallando la ubicación y el estado de los tramos afectados.

Recibida dicha notificación, la MUNICIPALIDAD, a través del área competente, procederá a verificar el estado de la infraestructura. Si se confirma la inutilización o deterioro de la misma, las partes se comprometen a reunirse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la verificación, a fin de celebrar una addenda al presente convenio que ajuste el canon a abonar por CABLE NET de manera directamente proporcional a los metros lineales de la

Telecentalnor
S.A.
SECRETARIO DE ECONOMÍA, TRANSFORMACION DIGITAL Y DESARROLLO PRODUCTIVO

EDUARDO LUIS ACCASTELLO
Intendente Municipal
Ciudad de Villa María

VILLA MARÍA CABLE NET. S.A.
DAMIAN ALIDES VILLAR
APODERADO

MARCELA M. AMBROSINI
JEFE DE DESPACHO
Legajo Nº 286
Municipalidad de Villa María

infraestructura constatada como inutilizable, teniendo en cuenta la extensión real de la infraestructura utilizable y el resto de las prestaciones asumidas por la empresa.

DECIMA QUINTA. DOMICILIOS: Las partes fijan los siguientes domicilios, donde serán válidas todas las notificaciones que se cursen:

a) CABLE NET S.A: Porfirio Seppey 1335 – Villa María – Domicilio electrónico: damian.a.villar@gmail.com

b) Municipalidad: Mendoza esq. Sobral – Domicilio electrónico: mvm.asesorialetrada@gmail.com

DECIMA SEXTA. RATIFICACION: El presente se celebra *ad-referendúm* del Concejo Deliberante.

DECIMA SEPTIMA. JURISDICCION. las partes se someten a los tribunales del fuero Contencioso Administrativo de Villa María, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiere corresponderles y a cuyo fin fijan sus domicilios en los indicados al inicio del presente, en los cuales serán válidas todas las notificaciones que fuere menester efectuar.

VILLA MARÍA CABLE NET. S.A.
DAMIAN ALIDES VILLAR
APODERADO

Dr. Pietantoni Guillermo A.
SECRETARIO DE ECONOMÍA, TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DESARROLLO PRODUCTIVO

EDUARDO LUIS ACCASTELLO
Intendente Municipal
Ciudad de Villa María

MUNICIPALIDAD DE VILLA MARÍA
ES COPIA FIEL
ASESORÍA LETRADA

25/06/2025
MARCELA M. AMBROSINI
JEFE DE LOS ASUNTOS LEGALES
Decreto Nº 238